

1501013-24.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... ação policial culminou com flagrante de tráfico de entorpecentes, situação excepcionada pela norma constitucional citada.

A propósito, transcrevo excerto de julgado do Supremo Tribunal Federal: "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (STF

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1501013-24.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501013-24.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO LOUZADA PEREIRA

Vistos.

LUIZ FERNANDO LOUZADA PEREIRA, qualificado a fls. 16, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 14 de junho de 2021, por volta de 20h, na Avenida Gonçalves, n. 1820, Santana, nesta cidade e comarca, o denunciado, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 6 porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos, com peso bruto aproximado de 46 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 309).

Sobreveio defesa preliminar (fls. 310/326).

A denúncia foi recebida (fls. 316/365).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogado o acusado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em preliminar, alegou nulidade das provas em razão da violação de domicílio do acusado. No mérito, postulou pela absolvição do acusado e subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11343/2006, além da fixação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a restituição do dinheiro apreendido (fls. 407/427).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, a fim de regularizar os autos, dou o acusado por citado ante a constituição de defensor.

I - A preliminar de violação de domicílio deve ser afastada.

O artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a "casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

De início, pondero que houve apreensão de droga dispensada pelo acusado, a teor das palavras dos policiais militares, o que ocorreu na via pública, sem qualquer ingresso anterior na residência do réu.

Não obstante, a ação policial culminou com flagrante de tráfico de entorpecentes, situação excepcionada pela norma constitucional citada.

A propósito, transcrevo excerto de julgado do Supremo Tribunal Federal: "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (STF - HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski).

No mesmo sentido: "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes" (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi).

Nessa toada, é o julgado recentíssimo do STJ: "No que diz respeito ao pleito de nulidade em razão da alegada infração à garantia da inviolabilidade do domicílio do paciente, assinala-se que o estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". (STJ. AgRg no Habeas Corpus nº 592.815-SP (2020/015549-5). Rel. Min. Felix Fischer, DJe 8 de setembro de 2.020). Destarte, a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la.

II - No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudos de exames em peça (fls. 193/195), laudo de exame em celular (fls. 196/206), laudo de exame químico toxicológico (fls. 207/209), relatório de investigações (fls. 379/380) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

III - Na fase inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva. Disse que acabara de sair da residência da mãe, momento em que foi abordado pelos policiais. Aduziu ter visto o momento em que os militares adentraram a residência dele e, posteriormente, apresentaram-lhe o entorpecente. Por fim, disse que o dinheiro apreendido na posse dele e na residência, é oriundo da aposentadoria da genitora dele e da venda de animais (fls. 5).

Em juízo, negou os fatos. Disse que estava na casa da mãe e ao sair, viu alguns policiais saírem do beco e abordar a testemunha Daniel e, posteriormente, viu os policiais pularem o muro da residência dele e que havia uma viatura estacionada defronte. Aduziu que os policiais o viram e o abordaram. Negou a posse de qualquer substância entorpecente e declarou que o policial Luiz Neto já o abordou em circunstâncias anteriores e o ameaçou ao dizer que iria prendê-lo. Afirmou que soube apenas na delegacia que havia entorpecentes apreendidos. Relatou que o dinheiro apreendido se referia à aposentadoria e pensão recebidas pela mãe, além de valores referentes à venda de porcos. Esclareceu ter sacado mil reais no dia 14, e no começo do mês sacou outros R\$ 1390,00 referente à pensão recebida pela mãe. Aduziu que gastou cerca de 400 reais com despesas para a mãe e o restante era proveniente da venda de animais. Negou que o dinheiro era oriundo do comércio ilícito de drogas. Esclareceu que sacava todo o dinheiro para pagar a “menina” que ajudava a olhar a mãe e para despesas com supermercado. Aduziu acreditar que os policiais o perseguiam ante o passado dele e por ter deixado a cadeia em 2018. O policial militar Luiz Francisco dos Santos Neto narrou que recebeu informações sobre o tráfico perpetrado pelo acusado na residência dele. Ato contínuo, disse que se dirigiu ao local indicado, momento em que visualizou o acusado em cima do muro lateral, em contato com outro indivíduo, o qual aparentava ser usuário de drogas. Disse que o terceiro indivíduo empreendeu fuga pela via pública e o acusado desceu do muro para o interior da residência, ocasião em que ao olhar para o interior do imóvel, viu que ele se dirigia para a frente do imóvel, momento em que ele abriu o portão e saiu da residência. Durante a perseguição, contou ter presenciado o acusado dispensar algo que tinha na cintura em direção a um terreno, constatado posteriormente ser uma sacola verde, no interior da qual foi localizado 5 invólucros com cocaína e uma balança de precisão. Após a abordagem, afirmou ter localizado em poder dele o valor de R\$ 331,00 em espécie, seguido da confissão do tráfico de drogas praticado por ele. Na sequência, afirmou ter o acusado relatado que nada possuía de ilícito no interior da residência, apenas dinheiro, que após apreendido o valor de R\$ 3.198,00, o acusado confessou ser oriundo do comércio espúrio de drogas.

Adriano dos Reis corroborou o depoimento do colega de farda.

A testemunha Daniel Ferreira Santos contou que passava defronte a casa da mãe do acusado, o qual saía do imóvel naquele instante, ocasião em que ambos foram abordados pelos policiais militares. Declarou que os policiais pularam o muro da casa do acusado quando o visualizaram sair do imóvel vizinho. Afirmou não ter visto o acusado empreender fuga. Disse que permaneceu detido cerca 40 minutos dentro da viatura enquanto os policiais estavam dentro do imóvel do acusado e que após foi liberado.

IV – O conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito imputado.

Os policiais militares narraram com precisão e detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de entorpecente, uma balança de precisão e elevado valor em dinheiro.

A ação militar adveio de uma denúncia recebida pelo tenente Luis Neto, integralmente confirmada pelo flagrante. Esta relatava o tráfico de drogas praticado pelo acusado, na residência dele, seguido da visualização pelos policiais de contato típico da venda drogas entre o acusado, o qual estava em cima do muro, e um terceiro que empreendeu fuga.

A prova confirmou a apreensão de droga e balança de precisão, com resquício de cocaína(laudo pericial às fls. 193/195), ambas no interior de uma sacola dispensada durante a fuga pelo réu.

A defesa se insurge e alega contradição no depoimento dos policiais em sede policial em relação à declaração de que o acusado teria pulado o muro para empreender fuga, ao passo que em juízo o policial Luiz Neto afirmou que o acusado deixou a residência pelo portão da frente do imóvel.

Em fato, em que pese a pequena contradição existente, reputo que esta não é suficiente a macular e colocar em dúvida a narrativa trazida pelos policiais. Inobstante, os depoimentos dos militares foram coesos quanto à denúncia por eles

recebida, o contato típico da venda de drogas entre o acusado e um terceiro, a fuga por ele empreendida e a dispensa de uma sacola, na qual foi localizada drogas e balança de precisão.

Com efeito, os policiais militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências.

De outro lado, o acusado negou os fatos e afirmou que sequer estava na residência dele. Negou ainda a existência de drogas no local ou qualquer relação com a droga apreendida e alegou perseguição policial.

Contudo, estas alegações são vazias, desprovidas de elementos mínimos a embasá-la. A um, porque na hipótese de flagrante forjado os policiais não iriam 'despender' droga e também uma balança de precisão. A dois, porque, ainda que os policiais fossem criminosos, conforme levantado na tese do acusado, não é crível que andariam com entorpecente e petrecho de tráfico, ainda mais com resquício de droga, (conforme laudo de fls. 193/195) numa viatura, ou empenhar esforço para localizar entorpecentes que estavam próximos a um terreno, tudo para incriminar pessoa inocente.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha de defesa não é digno de credibilidade. Este alegou ter sido abordado e detido pelos policiais além de ter permanecido por 40 minutos dentro da viatura e liberado em seguida.

Assim, além de não ter presenciado toda a ação policial, não é crível que os policiais detivessem a testemunha exclusivamente por este passar defronte o local, conforme por ela dito.

A corroborar a imputação de tráfico de drogas ao acusado está o relatório de investigações de fls. 379/380. Este aduz que o acusado é conhecido pela delegacia especializada pelo envolvimento com o tráfico de drogas há longo tempo e, inclusive, que utiliza o local dos fatos e propriedades próximas para realização do comércio espúrio.

Por todo o exposto, a inocência invocada pelo acusado encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas coligidas.

Destarte, reputo que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e que, quer pela quantidade e modo de acondicionamento, do valor em dinheiro do qual o acusado não justificou a origem, aliada à dinâmica dos fatos trazida pelos militares se destinavam ao comércio espúrio.

IV - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/4 pelas seguintes circunstâncias judiciais. (1ª): ante aos maus antecedentes ostentados pelo acusado, conforme se verifica pelas certidões condenatórias de fls. 79 (processo nº 0009763-51.2005) e fls. 82/83 (processo nº 0012187-66.2005). (2º): ante a natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. (3ª): pela apreensão de petrechos utilizados para o tráfico - uma balança de precisão com resquícios de cocaína -, além da expressiva quantia em dinheiro proveniente do tráfico (R\$ 3.529,00).

A reincidência específica do acusado impõe a majoração da pena em 1/3 - processo nº 0004885-10.2010, às fls. 73/74.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do acusado.

Assim, a pena é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 833 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LUIZ FERNANDO LOUZADA PEREIRA à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 833 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a reincidência específica por ele ostentada. O delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. De outro lado, o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que agora condenado, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado ante o montante da pena aplicada, além da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante aos artigos 44, I e II e 77, caput e I ambos do Código Penal. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido. Ele declarou a origem lícita, advindo da aposentadoria e pensão da genitora e do seu trabalho, contudo, não logrou êxito na comprovação. O valor apreendido é expressivo, superior a renda mensal da genitora. Ademais, os documentos juntados restringem-se a simulação de crédito pessoal extrato e um demonstrativos de crédito, no qual sequer há um saque único próximo em data e valor ao quantum apreendido.

Nesse sentido, ratifico o quanto já decido quanto ao pedido de restituição dos valores apreendidos, conforme fls. 18/19 dos autos dependentes nº 0004534-51.2021.8.26.0066.

Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a doação da balança de precisão apreendida a fls. 9/10, para o Instituto Federal de São Paulo - I.F.S.P., Campus Barretos.

Defiro, entretanto, a restituição ao réu ou a algum representante dele, do aparelho de telefonia celular apreendido, pois não comprovado nos autos que ele era utilizado para a prática do tráfico de drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Barretos, 10 de maio de 2022.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA